

CLASSIFICAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO/DIGITAL: BEM OU SERVIÇO?

Por: Pedro Paulo Henrichs Neto

A crescente digitalização da economia global trouxe à tona um dos debates mais complexos do direito internacional do comércio: a classificação jurídica das transações digitais. Seriam os produtos e serviços digitais bens ou serviços? Essa distinção, longe de ser apenas teórica, tem consequências práticas relevantes para tributação, regulação, compromissos internacionais e resolução de disputas. No entanto, a rigidez das classificações tradicionais vem sendo desafiada pelo avanço das tecnologias e pela fluidez das novas formas de comércio (OMC, 2022; UNCTAD, 2023; RAMOS, 2022).

Definições e Evolução Conceitual

A Organização Mundial do Comércio (OMC) define **comércio eletrônico** como a produção, distribuição, comercialização, venda ou entrega de bens e serviços por meios eletrônicos, principalmente através da internet. Inicialmente, o comércio eletrônico estava fortemente associado à venda de bens físicos adquiridos online e entregues por meios tradicionais. No entanto, com o surgimento de novas tecnologias, a digitalização de bens intangíveis e a expansão de serviços prestados remotamente, o conceito de **comércio digital** passou a englobar um escopo muito mais amplo (OMC, 2022).

O termo **comércio digital** refere-se não apenas à venda de produtos e serviços, mas também ao trânsito de dados, à transferência de software, à entrega de conteúdos audiovisuais, à computação em nuvem e a um número crescente de serviços digitais. De acordo com a UNCTAD (2023), o comércio digital representa um novo paradigma em que a separação clássica entre bens e serviços se torna cada vez mais tênue e, muitas vezes, inadequada para a realidade econômica atual.

O Debate: Bem ou Serviço?

A classificação de produtos e serviços digitais enfrenta sérios obstáculos. Tradicionalmente, produtos tangíveis, como livros ou CDs, são classificados como bens. Já conteúdos digitais, como livros eletrônicos, filmes por streaming ou software baixado, tendem a ser considerados serviços. Essa diferenciação é essencial porque os regimes jurídicos aplicáveis aos bens e aos serviços são diferentes, tanto na Organização Mundial do Comércio quanto em acordos bilaterais e regionais.

O GATS (General Agreement on Trade in Services), que regula o comércio de serviços na OMC, foi negociado em uma era pré-internet e, por isso, não contempla adequadamente muitos dos serviços digitais atualmente comercializados. Assim, a classificação de produtos digitais como serviços tem sido uma solução prática, mas que carece de precisão conceitual (OMC, 2022).

Alguns acordos recentes, como o **Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP)**, buscam superar essa dicotomia, criando uma categoria própria para produtos digitais. Essa abordagem visa garantir tratamento não discriminatório a produtos e serviços digitais, independentemente do suporte físico ou da forma de entrega.

Impactos Jurídicos, Econômicos e Regulatórios

A forma como o comércio digital é classificado afeta profundamente diversas áreas do direito e da política econômica:

- **Tributação e Tarifas:** Produtos classificados como bens podem ser submetidos a tarifas alfandegárias, enquanto serviços, em geral, não o são. Isso impacta diretamente a arrecadação fiscal, a política industrial e a competitividade de empresas locais (RAMOS, 2022). Além disso, o crescente volume de transações digitais levanta debates sobre a tributação da economia digital e a necessidade de novos modelos fiscais internacionais.
- **Compromissos Internacionais:** Os compromissos assumidos pelos países na OMC e em acordos bilaterais variam de acordo com a classificação. As regras aplicáveis a serviços são mais flexíveis e abertas a exceções para políticas públicas (como saúde, segurança e proteção ambiental), enquanto os bens estão sujeitos a regras mais rígidas de liberalização e controle tarifário (OMC, 2022).
- **Propriedade Intelectual:** A classificação influencia o regime de proteção aplicável. Um software em mídia física pode ser tratado como um bem, enquanto o mesmo software baixado online pode ser classificado como serviço ou obra intelectual. Isso afeta a proteção de direitos autorais, patentes e segredos comerciais, além de impactar o enforcement internacional desses direitos (RAMOS, 2022).
- **Resolução de Disputas:** A natureza jurídica da transação define o foro e as normas aplicáveis em eventuais disputas comerciais. A incerteza sobre a correta classificação de produtos digitais pode gerar conflitos entre Estados e empresas, com impacto em investimentos e relações econômicas.

A Pressão do Comércio Digital e o Desafio do Fluxo de Dados

O comércio digital não apenas ampliou o volume de transações internacionais, mas também transformou qualitativamente a natureza do comércio. O fluxo transfronteiriço de dados elemento central na economia digital pressiona os sistemas jurídicos a repensarem conceitos rígidos de bem e serviço. Muitos produtos digitais, como videogames, filmes, serviços de computação em nuvem e aplicações baseadas em inteligência artificial, não se encaixam claramente em nenhuma das categorias tradicionais (UNCTAD, 2023).

Além disso, a **manufatura digital e a prestação de serviços globalizados** acentuam o desafio. Por exemplo, impressoras 3D permitem que o design de um produto seja transmitido digitalmente e materializado fisicamente em outro país, desfazendo a clássica distinção entre bem e serviço. Da mesma forma, serviços financeiros, educacionais e de saúde podem ser prestados remotamente através de plataformas digitais, tornando a classificação ainda mais complexa (RAMOS, 2022).

Diante desse cenário, países e blocos econômicos têm buscado **novos marcos regulatórios** para o comércio digital. Acordos comerciais modernos frequentemente incluem disposições sobre livre fluxo de dados, proibição de exigência de localização obrigatória de servidores, proteção de código-fonte e fortalecimento de direitos digitais. No entanto, ainda não há consenso sobre qual deve ser o modelo regulatório internacional predominante (OMC, 2022).

Considerações Finais

A revolução digital colocou em xeque as tradicionais categorias jurídicas de bens e serviços. A classificação adequada das transações digitais é crucial não apenas para garantir a segurança jurídica e o bom funcionamento do comércio internacional, mas também para assegurar que políticas públicas legítimas como proteção de dados pessoais, segurança cibernética e direitos de propriedade intelectual sejam respeitadas e equilibradas com os objetivos de liberalização comercial.

O avanço tecnológico continuará desafiando as fronteiras conceituais do direito internacional do comércio. Diante desse cenário, é fundamental que os marcos jurídicos evoluam para garantir regras claras, flexíveis e capazes de acompanhar as transformações da economia digital. O Brasil, como participante ativo da economia global e signatário de diversos tratados internacionais, deve se engajar no debate e na construção dessas novas regras, buscando proteger seus interesses econômicos e garantir um ambiente digital seguro e inovador (RAMOS, 2022; UNCTAD, 2023).

Referências

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). *Programa de Trabalho sobre Comércio Eletrônico*. 2022. Disponível

em: https://www.wto.org/portuguese/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm. Acesso em: 09 jul. 2025.

UNCTAD. *Relatório sobre a Economia Digital 2023*. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Disponível

em: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2023>. Acesso em: 09 jul. 2025.

RAMOS, A. C. *Acordos de Investimento no Século XXI: Soberania e Proteção em Disputa*. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 65, n. 2, 2022. Disponível

em: <https://doi.org/10.1590/0034-7329202200207>. Acesso em: 09 jul. 2025.